

1. O povredi kojeg prava se radilo u predmetu Melloni?
 - a) prava na privatnost
 - b) pravo na obiteljski život
 - c) pravo na slobodu kretanja
 - d) pravo na pravično suđenje
2. Mjera kojom se zabranjuje stavljanje nekog proizvoda iz druge države članice na tržište neke države je?
 - a) Mjera koja ima isti učinak kao količinsko ograničenje
 - b) kvota
 - c) mjera koja znatno otežava pristup tržištu
 - d) mjera koja je izvan dosega čl. 34.
3. U kojem predmetu je Sud EU razgraničio uslugu od poslovnog nastana?
 - a) Cowan
 - b) Omega
 - c) Grogan
 - d) Gebhard
4. Za procjenu zabrane stavljanja na tržište relevantan je
 - a) čl. 45 UFEU
 - b) čl. 34. UFEU
 - c) čl. 1 Povelje EU
 - d) Europska konvencija
5. Kojim alatom bi se mogao poslužiti nacionalni sud kako bi procijenio opravdanost ograničenja pristupa proizvoda tržištu?
 - a) testom opravdanosti
 - b) testom proporcionalnosti
 - c) testom ograničenog pristupa tržištu
 - d) to nije zadaća nacionalnog već Europskog suda
6. Opravdano ograničenje slobode kretanja radnika nije
 - a) zaštita javnog poretka
 - b) zaštita zdravlja
 - c) zaštita javne sigurnosti
 - d) zaštita potrošača
7. U kojem predmetu je Sud EU definirao načelo uzajamnog priznanja?
 - a) Dassonville
 - b) Cassis de Dijon
 - c) Kock
 - d) Torfaen
8. O izravnoj diskriminaciji temeljem državljanstva radilo se u predmetu **a) Walrave i Koch**
 - b) Defrenne
 - c) Marschall
 - d) Gebhard
9. U kojem se predmetu Sud EU odlučio za široku interpretaciju ograničenja SKR
 - a) Cassis de Dijon
 - b) Kock
 - c) Dassonville
 - d) Foster
10. Jednako primjenjive mjere mogu se opravdati
 - a) obvezujućim zahtjevima u javnom interesu
 - b) isključivo razlozima propisanim u članku 36. UFEU
 - c) samo ako znatno ograničavaju pristup tržištu
 - d) nikada se ne mogu opravdati
11. Za procjenu usklađenosti zabrane stavljanja na tržište relevantan je predmet
 - a) Defrenne
 - b) Marschall
 - c) Faccini Dori
 - d) Cassis de Dijon
12. Opravdanje ograničenje slobode pružanja usluga u slučaju diskriminatornih mjera nisu:
 - a) dodatno osobito važni razlozi od javnog interesa
 - b) zaštita javnog poretka
 - c) zaštita zdravlja
 - d) zaštita sigurnosti
13. Prepreke SKR su novčane i nenovčane
 - a) točno
 - b) netočno
14. Da bi nešto bilo usluga u smislu europskog prava mora postojati prekogranični element
 - a) točno
 - b) netočno
15. Ako Ivan odlazi u Njemačku da bi se zaposlio kao liječnik kojom se TS koristi?
 - a) sloboda kretanja usluga
 - b) sloboda kretanja poslovnog nastana
 - c) sloboda kretanja radnika
 - d) sloboda kretanja roba

16. Sloboda kretanja radnika uređena je
 - a) čl. 34. UFEU
 - b) čl. 45. UFEU
 - c) čl. 36. UFEU
 - d) čl. 1. Povelje EU
17. Gdje su propisana jamstva tržišnih sloboda
 - a) u direktivama
 - b) u uredbama
 - c) u osnivačkim ugovorima
 - d) u EU Povelji
18. Odredbe čl. 45. UFEU ne primjenjuju se na zapošljavanje u javnim službama
 - a) točno
 - b) netočno
19. U postupku izmjene Osnivačkih ugovora:
 - a) **Amandmani stupaju na snagu nakon što ih ratificiraju sve države članice**
 - b) **međuvladina konferencija usuglašava i dogovara tekst amandmana**
 - c) Europski parlament i Vijeće Europe usuglašavaju i dogovaraju tekst amandmana
 - d) Amandmani stupaju na snagu automatski nakon što ih usuglase i potpišu Europski parlament i Vijeće Europe
20. Karakteristike „novog pravnog poretka“ koje je definirao Sud EU u nizu važnih presuda poput Van Gend en Loos i Costa protiv ENEL-a su:
 - a) **nadređenost nad cjelokupnim nacionalnim pravom, uključujući i nacionalni ustav**
 - b) nadređenost nad samo ograničenim dijelom nacionalnog prava, koji određuju parlamenti država članica
 - c) učinak samo u odnosu na države članice, ne i na njihove građane, kakav priznaju i ostali pravni poreci međunarodnog prava
 - d) **izravni učinak u pravnim sustavima država članica**
21. Europsko vijeće, kao jedna od institucija Europske unije:
 - a) **službeno se smatra institucijom EU-a tek od Lisabonskog ugovora**
 - b) zajedno s Europskim parlamentom sudjeluje u redovnom zakonodavnom postupku
 - c) sastoji se od ministara iz svake države članice, a njegov sastav varira ovisno o temi o kojoj se odlučuje
 - d) **donosi opće političke smjernice i prioritete djelovanja Unije**
22. Načelo izravnog učinka prava Eu od nacionalnog suca zahtijeva da:
 - a) **izravno primijeni odredbu prava EU koja zadovoljava kriterije za izravni učinak koja je jasna, precizna i bezuvjetna, u situacijama u kojima je izravni učinak te norme moguć**
 - b) izravno primijeni samo one odredbe prava EU kojima je zakonodavac u njegovoj državi članici dozvolio takav učinak
 - c) izravno primijeni svaku odredbu prava EU bez obzira zadovoljava li ona kriterije za izravni učinak (tj. I onu koja nije jasna, precizna i bezuvjetna), u bilo kojoj situaciji
 - d) izravno primijeni samo odredbe pravno neobvezujućih izvora prava EU
23. U slučaju sukoba nacionalnog prava s pravom EU, nacionalni sudac:
 - a) uvijek mora tražiti potvrdu svog Ustavnog suda je li takav zakon suprotan pravu EU
 - b) **temeljem prava EU ima ovlast izravno primijeniti pravo EU**
 - c) **temeljem prava EU ima ovlast ne primijeniti takvo nacionalno pravo**
 - d) temeljem prava EU ima ovlast ukinuti takvo nacionalno pravo
24. „Nacionalne odredbe, bez obzira na to kako su formulirane ne mogu imati prvenstvo nad pravom koje proizlazi iz Ugovora, koji je autonoman izvor prava, zbog njegove posebne i originalne prirode, a da pri tome to pravo ne izgubi svoj karakter prava EU i da se pri tome ne dovede u pitanje sam pravni temelj Unije“ Sud EU govori o kojem načelu?
 - a) izravnog učinka
 - b) supsidijarnost
 - c) **nadređenosti**
 - d) proporcionalnosti
25. Kada se TP počinju štiti osnivačkim ugovorima?
 - a) UoZUČ
 - b) UEU
 - c) UFEU
 - d) **donošenjem Povelje ?**
26. Na početku inspiraciju za odlučivanje o zaštiti TP Sud EU je nalazio u:
 - a) **ustavnim tradicijama država članica**
 - b) **međunarodnim sporazumima**
 - c) Povelji EU
 - d) nacionalnim zakonima

27. Valjanost akta sekundarnog prava EU:
- a) može se ispitivati u odnosu na odgovarajući pravni temelj u pravu EU
 - b) može se ispitivati u odnosu na primarno pravo EU**
 - c) može se ispitivati u okviru prethodnog postupka
 - d) može se ispitivati u odnosu na standarde zaštite temeljnih ljudskih prava koji su sadržani u ustavima država članica
28. Građanstvo EU:
- a) zamjenjuje nacionalno državljanstvo
 - b) uspostavljeno je u predmetu Martinez Sala
 - c) uspostavljeno je Ugovorom iz Maastrichta
 - d) stječe osoba čim stekne nacionalno državljanstvo države članice
29. Maroje iz Dubrovnika preselio se u Barcelonu gdje se zaposlio kao konobar u kafiću „Sangria por siempre“. O kojoj se slobodi radi?
- a) sloboda kretanja radnika
 - b) sloboda poslovnog nastana
 - c) sloboda kretanja roba
 - d) sloboda pružanja usluga
30. EU je stranka EKLP
- a) točno
 - b) netočno**
31. Povredbeni postupak:
- a) pred Sudom EU može pokrenuti pojedinac koji smatra da mu je neka država članica povrijedila temeljna prava
 - b) vodi se pred Općim sudom
 - c) može pokrenuti Europska komisija protiv države članice**
 - d) može pokrenuti jedna država članica protiv druge države članice
32. Što možete zaključiti o predmetu C-657/19 Komisija protiv Hrvatske?
- a) predmet se vodio pred Općim sudom
 - b) radi se o postupku za poništaj akta prava EU
 - c) radi se o povredbenom/ infrakcijskom postupku**
 - d) radi se o prethodnom postupku
33. Lisabonski ugovor:
- a) stupio je na snagu 2009.**
 - b) ukinuo je dotadašnju strukturu EU koja je počivala na tri stupa**
 - c) nikad nije stupio na snagu jer ga nisu ratificirale sve države članice
 - d) sastoji se od Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije
34. U zakonodavnom postupku zakonodavne akte donose:
- a) Vijeće Europe i Vijeće ministara
 - b) Vijeće ministara i Europski parlament**
 - c) Vijeće Europe i Europski parlament
 - d) Europsko vijeće i Europski parlament
35. Njemačka je donijela mjeru prema kojoj sva uvezena pića se moraju prodavati u staklenoj ambalaži. Ova mjera:
- a) može se opravdavati opravdanjima iz čl. 36. UFEU i obveznim zahtjevima od javnog interesa
 - b) je jednako primjenjiva
 - c) može se opravdati isključivo opravdanjima iz čl. 36 UFEU
 - d) je nejednako primjenjiva
36. Njemačka je donijela normu kojom traži da za svako uvezeno piće pakirano u plastičnoj ambalaži bude naplaćena naknada u svrhu zaštite okoliša
- a) ova mjera se ne može opravdati zaštitom okoliša jer taj razlog nije naveden u čl. 36. UFEU
 - b) ova mjera se može opravdati zaštitom okoliša iako taj razlog nije izričito naveden u čl. 36. UFEU
 - c) ova mjera je jednako primjenjiva
 - d) ova mjera je nejednako primjenjiva
37. U slučaju sukoba prava EU i nacionalnog prava
- a) prednost ima pravo EU**
 - b) prednost ima onaj pravni akt koji je donesen naknadno
 - c) prednost ima pravo EU, osim ako se je dotična država u Vijeću ministara protivila donošenju tog pravnog akta
 - d) prednost ima nacionalno pravo koje je suprotno pravu EU
38. Podijeljene ovlasti:
- a) podrazumijevaju da određenu ovlast dijele EU i države članice**
 - b) njihovo izvršavanje mora biti u skladu s načelom supsidijarnosti**
 - c) ako EU odluči regulirati pitanje koje spada u podijeljenu ovlast, države članice također mogu regulirati to pitanje
 - d) obuhvaćaju carinsku politiku i zajedničku trgovinsku politiku
39. Prethodni postupak o tumačenju prava EU
- a) uređen je člankom 267. UFEU-a**
 - b) mora pokrenuti sud zadnje instance ako nije primjenjiva doktrina acte claire i acte eclairé**
 - c) mora pokrenuti svaki nacionalni sud čim predmet sadrži neki pojam prava EU
 - d) može pokrenuti bilo koji nacionalni sud

40. „Samo postojanje učinkovite pravne zaštite radi osiguranja poštovanja prava Unije svojstveno je vladavini prava. Iz toga slijedi da svaka država članica mora osigurati da tijela koja su u svojstvu suda u smislu prava Unije, dio njezina sustava pravnih lijekova u područjima obuhvaćenima pravom Unije, udovoljavaju zahtjevima učinkovite pravne zaštite.“
Europski sud je predmetnu izjavu ustanovio: ??
a) u predmetu Walrave i Koch
b) ništa od navedenog
c) u predmetu Kucukdeveci
d) u predmetu Portugalski suci
41. Katarina je vlasnica frizerskog salona „Kate“ u Zagrebu i poznata je da jako dobro radi pramenove. Mojca iz Ljubljane želi za vjenčanje imati lijepu frizuru i prijateljice su ju uputile da se javi Katarini. Mojca je, stoga, angažirala Katarinu da dođe dan prije vjenčanja napraviti joj pramenove i frizuru. O kojoj se slobodi radi?
a) sloboda poslovnog nastana
b) sloboda pružanja/primanja usluga
c) sloboda kretanja radnika
d) sloboda kretanja roba
42. Povelja o temeljnim pravima EU:
a) obvezuje države članice kad provode pravo EU
b) obvezuje samo institucije EU
c) nije pravno obvezujuća
d) izvor je primarnog prava
43. Povelja o temeljnim pravima EU:
a) se primjenjuje supsidijarno, tek ako se ne može primijeniti Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
b) ništa od navedenog
c) je primarno pravo
d) je pravno obvezujuća od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora
44. Povelja o temeljnim pravima:
a) obvezuje države članice kad provode pravo Europske unije
b) nije pravno obvezujuća
c) uvijek obvezuje države članice
d) obvezuje samo institucije Europske unije
45. Temeljna ljudska prava sastavni su dio pravnog poretka EU
a) ova izjava je netočna, Europska unija je isključivo ekonomska zajednica
b) kao opća načela prava, a što je Europski sud potvrdio u predmetu Stauder
c) od kada je Europska unija postala potpisnicom Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
d) od 2009. kada je stupio na snagu Lisabonski ugovor ?
46. Temeljna ljudska prava:
a) su regulirana Poveljom o temeljnim pravima EU
b) jesu sastavni dio općih načela prava
c) ništa od navedenog
d) su regulirana praksom Suda EU?
47. U kojim pravnim izvorima danas nalazimo formulu koju je Sud EU uveo u predmetu Nold?
a) u osnivačkim ugovorima
b) Povelji
c) nacionalnim ustavima
d) EKLJP
48. Zaštita TP je u isključivoj nadležnosti EU.
a) točno
b) netočno
49. Uvjeti za procjenu može li se određeno tijelo smatrati državom za potrebe primjene direktive:
a) određeni su kumulativno
b) ključni su samo ako se radi o izravnom učinku direktive
c) odnose se samo na pitanje nastupa li država u određenom odnosu kao poslodavac ili kao javna vlast (iure gestionis ili iure imperii) ??
d) određeni su alternativno
50. Temeljem prava EU-a, država može biti odgovorna za štetu koju uzrokuje pojedincu: ?
a) povredom obveze utemeljene na normi koja nema izravni učinak
b) (ne)aktivnošću zakonodavnih tijela
c) povredom obveze utemeljene na normi koja ima izravni učinak
d) pogreškom suda zadnje instance
51. Država će odgovarati za štetu koju počinu povredom prava EU:
a) samo ako odredba prava EU koja je prekršena nema izravni učinak
b) samo ako istovremeno s tužbom za naknadu štete Europska komisija pokrene

povredbeni postupak protiv te države članice zbog dotične povrede prava EU
c) ako pojedinac koji je pretrpio štetu pokrene tužbu protiv te države pred Općim sudom

d) ako je povreda prava EU dovoljno ozbiljna

52. Država će sigurno odgovarati za štetu ako:

a) ako nastavi s povredom prava EU nakon što je protiv te države donesena presuda kojom je utvrđeno da je država povrijedila pravo EU

b) ako šteta koje je nastala povredom prelazi 100 EUR

c) ne provede direktivu do isteka implementacijskog roka

d) ako počini i najmanju pogrešku prilikom provedbe direktive

53. Građanstvo Europske unije:

a) ima državljanin države članice Europske unije

b) ništa od navedenog

c) stječe državljanin države članice tek nakon što je iskoristio pravo kretanja u EU

d) može steći državljanin treće države nakon 5 godina boravka u EU

54. Direktive:

a) mogu biti izravno primjenjive u vertikalnim situacijama

b) su izravno primjenjive u svim situacijama odmah nakon stupanja na snagu

c) su izravno primjenjive u svim situacijama nakon isteka implementacijskog roka

d) mogu biti izravno primjenjive i u vertikalnim i u horizontalnim situacijama

55. Direktive:

a) mogu imati izravni učinak nakon isteka provedbenog roka

b) mogu imati izravni učinak u horizontalnim situacijama, ali tek nakon isteka provedbenog roka

c) prestaju postojati i imati bilo kakvu pravnu važnosti jednom kad ih države provedu u nacionalno zakonodavstvo

d) mogu biti izravni učinak prije isteka provedbenog roka

56. Direktive:

a) obvezuju samo one države članice koje su za njihovo donošenje glasale u Vijeću

b) su izvor primarnog prava

c) se u pravilu donose u redovnom zakonodavnom postupku

d) obvezuju države članice da postignu određeni regulatorni cilj, a ostavljaju im mogućnost kako ga postići

57. „Iz svega navedenog slijedi da nacionalne odredbe bez obzira na to kako su formulirane, ne mogu imati prvenstveno nad pravom koje proizlazi iz Ugovora, koji je autonoman izvor prava, zbog njegove posebne i originalne prirode, a da pri tome to pravo ne izgubi svoj karakter prava Zajednice i da se pri tome ne dovede u

pitanje sam pravni temelj Zajednice.“

a) načelo odgovornosti države za štetu

b) ništa od navedenog

c) načelo izravnog učinka prava EU

d) načelo nadređenosti prava EU

58. Temeljne tržišne slobode jesu:

a) sloboda okupljanja

b) sloboda kretanja radnika

c) sloboda kretanja roba

d) sloboda izražavanja

59. Donesena je Uredba kojom se zabranjuju prosvjedi na autocestama kako se ne bi ometao promet i slobodni protok robe. Udruga „Phoenix“ želi organizirati prosvjed na autocesti Zagreb Split kako bi ukazala na ekološke probleme zagađenja zraka, ali sukladno Uredbi, upravno tijelo odbija njen zahtjev. Udruga, između ostalog, smatra da je to protivno ustavnoj slobodi okupljanja i izražavanja te se žali protiv odluke Upravnom sudu. Zaokruži točne tvrdnje:

a) Upravni sud može postaviti prethodno pitanje Europskom sudu glede ocjene valjanosti Uredbe u odnosu na navedena temeljna prava kao sastavnom dijela općih načela prava

b) Upravni sud mora pokrenuti postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe pred nacionalnim Ustavnim sudom

c) ništa od navedenog

d) valjanost Uredbe se ne može prosuđivati u odnosu na temeljna prava

60. Marko, hrvatski državljanin zaposlio se u Belgiji kao konobar u kafiću „Delirium tremens“. O kojoj se slobodi kretanja radi u Markovom slučaju?

a) sloboda poslovnog nastana

b) sloboda kretanja roba

c) sloboda pružanja usluga

d) sloboda kretanja radnika

61. Test proporcionalnosti sastoji se od:

a) testa izvornosti

b) testa proporcionalnosti stricto sensu

c) testa nužnosti

d) testa prikladnosti

62. Koji je motiv Suda EU da proširi svoju nadležnost na zaštitu TP?

a) načelo lojalnosti

b) načelo nadređenosti

c) načelo proporcionalnosti

d) načelo supsidijarnosti

63. Odaberi točne tvrdnje:
- a) ništa od navedenog
 - b) norme Povelje o temeljnim pravima ne mogu imati izravan učinak jer ne zadovoljavaju uvjet jasnoće, preciznosti i bezuvjetnosti
 - c) norme Povelje o temeljnim pravima mogu imati samo vertikalni izravni učinak
 - d) norme Povelje o temeljnim pravima mogu imati horizontalni i vertikalni izravni učinak**
64. Načelo interpretativnog učinka:
- a) zahtijeva od nacionalnog suca da tumači samo propis koji je donesen za provedbu direktive u skladu s tom direktivom
 - b) nije dozvoljeno kad bi tumačenje bilo suprotno izričitoj zabrani koja je sadržana u zakonu koji se tumači
 - c) moguće je samo ako direktiva nema izravni učinak
 - d) zahtijeva od nacionalnog suca da tumači ne samo propis koji je donesen za provedbu direktive, već i svo nacionalno pravo, u skladu s tom direktivom**
65. Kad nacionalni sud provodi test prikladnosti, postavlja si sljedeće pitanje:
- a) Ima li manje restriktivne mjere za ostvarenje cilja?
 - b) Kojem od suprotstavljenih interesa treba dati prednost?
 - c) Može li mjera dovesti do željenog cilja?
 - d) ništa od navedenog
66. Ministarstvo je objavilo natječaj za posao pravika. Kao jedan od uvjeta natječaja je posjedovanje diplome Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Takva mjera:
- a) je nejednako primjenjiva
 - b) može se opravdati samo ograničenjima predviđenim Osnivačkim ugovorima
 - c) je jednako primjenjiva
 - d) može se opravdati i objektivnim razlozima od javnog interesa izvan onih predviđenih osnivačkim ugovorima
67. Građanin Europske unije:
- a) ima pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica**
 - b) u određenim područjima ima pravo zakonodavne inicijative za Uredbe i Direktive
 - c) ima aktivno i pasivno biračko pravo za Europski Parlament**
 - d) može tužiti državu članicu pred Europskim sudom
68. Ako nacionalni sud ustanovi da se cilj mogao postići blažom/ manje restriktivnom mjerom tada je ta mjera:
- a) originalna
 - b) neproporcionalna
 - c) neprikladna
 - d) pala na testu nužnosti
69. O zaštiti temeljnih prava odlučuje isključivo Sud EU
- a) točno
 - b) netočno**
70. Koje izvore ubrajamo u primarno pravo EU?
- a) uredbe
 - b) Povelju EU o temeljnim pravima**
 - c) direktive
 - d) opća načela prava**
71. Države članice svoje interese u EU mogu zastupati putem:
- a) svojih predstavnika u Vijeću ministara**
 - b) svojih sudaca na Sudu EU
 - c) svojih sudaca na Općem sudu
 - d) svojih povjerenika u Europskoj komisiji
72. Ako su u postupku pred nacionalni sudom istovremeno primjenjive europska pravna norma i pravna norma domaćeg prava koja je suprotna europskoj, nacionalni je sud:
- a) obvezan je primijeniti nacionalnu normu, a zanemariti europsku
 - b) obvezan je primijeniti europsku normu ako zadovoljava uvjete za izravni učinak i ostaviti po stani nacionalnu normu**
 - c) obvezan je pokrenuti postupak pred domaćim Ustavnim sudom kako bi tražio proglašenje nacionalne norme pravno nevaljanom
 - d) obvezan je tražiti od domaćeg parlamenta da izmijeni suprotnu nacionalnu normu prije nego što nastavi s postupkom
73. Vertikalni pravni odnos:
- a) jest odnos u kojem država ima pravo u odnosu na drugu državu
 - b) jest odnos u kojem pojedinac ima pravo u odnosu na drugog pojedinca
 - c) jest odnos u kojem pojedinac ima pravo u odnosu na državu**
 - d) jest odnos u kojem država ima pravo u odnosu na pojedinca
74. Države članice nisu dužne izravno primijeniti uredbu:
- a) ako su nacionalnim zakonom odstupile od odredbi te uredbe
 - b) ako za to nemaju dovoljno proračunskih sredstava
 - c) ništa od navedenog**
 - d) ako za to nemaju dovoljno administrativnog kapaciteta
75. Odaberi točne tvrdnje:
- a) nakon presude Dano, pravo na jednako postupanje pripada samo ekonomski aktivnim građanima
 - b) ništa od navedenog
 - c) građanin Europske unije ima pravo na jednako postupanje u drugoj državi članici kao prema državljanima te države članice, uključujući i pravo na socijalnu

pomoć ako je njegov boravak u skladu s uvjetima Direktive 2004/38 (Direktiva o državljanstvu)

d) građanin Europske unije ima pravo na jednako postupanje u drugoj državi članici kao prema državljanima te države članice već u trenutku ulaska u drugu državu članicu, uključujući i pravo na socijalnu pomoć

76. Franjo je programer i Osijeka i odlučio se preseliti u Berlin gdje je osnovao svoju firmu za programiranje web stranica. O kojoj se slobodi radi?

- a) sloboda kretanja roba
- b) sloboda pružanja usluga
- c) sloboda kretanja radnika
- d) sloboda poslovnog nastana

77. U kojem predmetu je prvi put Sud EU definirao zaštitu temeljnih prava kao opća pravna načela?

- a) Internationale Handelsgesellschaft
- b) Stauder**
- c) Defrenne
- d) Nold

78. Što iz njegovog imena možete zaključiti o predmetu C-567/18 Coty v. Amazon?

- a) predmet se vodio pred Općim sudom
- b) predmet je pred Sud EU dospio putem prethodnog postupka**
- c) predmet se vodio pred Sudom**
- d) presuda u predmetu donesena je 2018. godine

79. Nacionalni sud koji predmet rješava primjenom interpretativnog učinka:

- a) izuzet će iz primjene nacionalno pravo
- b) protumačit će nacionalno pravo u skladu s europskim**
- c) protumačit će europsko pravo u skladu s nacionalnim
- d) primijenit će nacionalno pravo

80. Valjanost akta prava EU:??

- a) može se ispitivati u okviru posebnog postupka za ocjenu valjanosti prava EU
- b) može se ispitivati u okviru prethodnog postupka**
- c) može se ispitivati u odnosu na primarno pravo EU
- d) može se ispitivati u odnosu na odgovarajući pravni temelj u pravu EU**

81. U predmetu Van Gend en Loos, Europski je sud:

- a) objasnio da pravo EU može imati izravni učinak i po kojim uvjetima**
- b) uveo načelo nadređenosti
- c) još nije uveo načelo nadređenosti, jer u tom predmetu nije bilo potrebno jer je nizozemski Ustav predviđao nadređenosti međunarodnog prava koje ima izravni učinak

d) objasnio da je pravo Unije novi pravni poredak različit od poredaka država članica i međunarodnog prava

82. „Stoga se država članica koja u propisanom roku nije donijela provedbenu mjeru propisanu direktivom ne..? protiv pojedinaca pozivajući se na vlastiti propust da izvrši obveze koje proizlaze iz direktive.“ Radi se o citatu koji opisuje:

- a) načelo nadređenosti
- b) načelo estoppel**
- c) načelnu obvezu država koja nema poseban naziv
- d) načelo izravnog učinka

83. Inspiraciju za odlučivanje o TP Sud EU je utvrdio u predmetu

- a) Nold
- b) Stauder**
- c) Defrenne
- d) Simmenthal

84. Odredbe Ugovora

- a) imale su izravni učinak u predmetu Walrave i Koch**
- b) imale su izravni učinak u predmetu Defrenne?**
- c) imale su izravni učinak u predmetu Variola
- d) imaju izravni učinak samo ako su dovoljno jasne, precizne i bezuvjetne**

85. Zaokružite točne tvrdnje o uredbama EU-a:

- a) uredbe imaju izravni učinak ako su njihove odredbe dovoljno jasne i precizne da ih je moguće primijeniti u sudskom postupku**
- b) uredbe mogu imati vertikalni, ali ne mogu imati horizontalni izravni učinak
- c) uredbe mogu imati i vertikalni i horizontalni izravni učinak**
- d) uredbe uvijek imaju izravni učinak

86. Nezavisni odvjetnici:

- a) daju svoja mišljenja kako riješiti određeni predmet koji se nalazi pred Sudom EU, ali njihovo mišljenje nije obvezujuće za taj sud**
- b) daju svoja mišljenja kako riješiti određeni predmet koji se nalazi pred Sudom EU, a njihovo je mišljenje obvezujuće za taj sud
- c) iznose svoje mišljenje prije nego što Sud EU donosi svoju presudu**
- d) pro bono zastupaju stranke pred Sudom EU kad stranke trebaju pravnu pomoć

87. Nezavisni odvjetnik na Sudu EU-a:

- a. Podnosi Sudu prethodno nepristrano pravno mišljenje o predmetu, koje u cijelosti obvezuje Sud kada odlučuje o tom predmetu
- b. Je pravni zastupnik pred tim sudom, koji zastupa države članice u sporu i pritom je nezavisan
- c. Podnosi Sudu prethodno nepristrano, ali neobvezujuće, pravno mišljenje o**

predmetu o kojem odlučuje Sud

d. Je drugi naziv za suca tog suda

88. Ako predmet dospije pred vrhovni sud države članice koji zaključi da mu je za rješavanje predmeta potrebno tumačenje Suda EU, vrhovni sud će:
- a) moći pokrenuti prethodni postupak pred Općim sudom
 - b) morati pokrenuti prethodni postupak pred Sudom EU bez iznimke
 - c) moći pokrenuti prethodni postupak pred Sudom EU
 - d) morati pokrenuti prethodni postupak pred Sudom EU ukoliko se ne radi o slučaju acte clair ili acte éclairée**
89. Načelo nadređenosti prava EU od nacionalnog suca zahtijeva da, u slučaju sukoba između norme nacionalnog prava i norme prava EU:
- a. izravno primijeni normu nacionalnog prava a ostavi neprimijenjenom normu prava EU
 - b. zastane s postupkom i uputi nacionalnom ustavnom sudu pitanje o ocjeni usklađenosti prava EU s nacionalnim ustavom
 - c. izravno primijeni normu prava EU, ukoliko zadovoljava uvjete za izravni učinak, a ostavi neprimijenjenom normu nacionalnog prava**
 - d. izravno primijeni neku drugu normu nacionalnog prava koja nije u sukobu s pravom EU te istovremeno poništi normu nacionalnog prava koja je u sukobu s pravom EU
90. Prijedlog ujedinjenja proizvodnje ugljena i čelika između Njemačke i Francuske predstavljen je po prvi put:ž
- a) 1950. godine u Schumanovoj deklaraciji
 - b) 1957. godine u Ugovoru o Europskoj zajednici za atomsku energiju (EURATOM)
 - c) 1951. godine u Ugovoru o Europskoj zajednici za ugljen i čelik**
 - d) 1946. godine u govoru Winstona Churchilla
91. Europska komisija:
- a. ima ovlast, ali ne i obvezu, pokrenuti postupak protiv države članice zbog povrede prava EU**
 - b. ima obvezu pokrenuti postupak protiv države članice zbog povrede prava EU
 - c. nazivamo je pokretačem europskih integracija ("motorom" EU)**
 - d. jedina je institucija EU koja predlaže zakone na europskoj razini**
92. Iz prakse Suda EU o učincima direktiva možemo zaključiti da:
- a) direktive mogu imati izravni učinak tek nakon isteka provedbenog roka i to samo u vertikalnim situacijama**
 - b) direktive mogu imati izravni učinak i u horizontalnim situacijama, ali tek nakon isteka provedbenog toka
 - c) direktive mogu imati izravni učinak prije isteka provedbenog roka

d) direktive prestaju postojati i imati bilo kakvu pravnu važnost ili učinke jednom kad ih države članice u obliku zakona prenesu u nacionalni pravni poredak

93. Europski parlament:
- a) sudjeluje u redovnom zakonodavnom postupku**
 - b) sastoji se od zastupnika koji se biraju izravno na izborima**
 - c) može pokrenuti povredbeni (infrakcijski) postupak
 - d) zastupa interese građana EU**
94. Predmet C-155/17 Agrokor d.o.o. protiv Ministarstva financija mogao je doći pred Sud EU isključivo:
- a) temeljem prethodnog pitanja koje je Sudu EU postavio nacionalni sud**
 - b) temeljem tužbe za poništenje akta Unije
 - c) predmet takvog naziva ne može se nikako voditi pred Sudom EU
 - d) temeljem povredbenog (infrakcijskog) postupka
95. Izbacite uljeza
- a) Europska komisija
 - b) Vijeće EU
 - c) Vijeće Europe**
 - d) Europsko vijeće
96. Obveza tumačenja nacionalnog prava u skladu s pravom EU:
- a. obvezuje nacionalni sud da tumači nacionalno pravo što je moguće više u skladu s tekstom i svrhom norme prava EU**
 - b. primjenjuje se samo ako se radi o vertikalnim situacijama, tj. sporovima između pojedinaca i javnih vlasti
 - c. je ograničena općim načelima prava, kao što su zabrana retroaktivnosti i načelo pravne sigurnosti**
 - d. ne postoji samo u odnosu na provedbeno pravo, već u odnosu na cjelokupno nacionalno pravo, usvojeno prije i nakon donošenja direktive**
97. U prethodnom postupku iz članka 267. UFEU, Sud EU:
- a) tumači nacionalno pravo
 - b) odlučuje o valjanosti europskog sekundarnog prava**
 - c) tumači europsko primarno i sekundarno pravo**
 - d) odlučuje o žalbama na presude sudova svih država članica i odluke institucija EU
98. U prethodnom postupku po članku 267. UFEU-a:
- a. Nacionalni sudovi upućuju prethodna pitanja Sudu o tumačenju i valjanosti prava EU-a**
 - b. Sud upućuje prethodna pitanja nacionalnim ustavnim sudovima o valjanosti i primjeni prava EU-a u pravnim porecima država članica
 - c. Odlučuje Opći sud u prvom stupnju, a Sud po žalbi na odluke Općeg suda
 - d. Se nastoji osigurati ujednačeno tumačenje i primjena prava EU-a**

99. Odredbe Osnivačkih ugovora:

- a. mogu imati izravni učinak i u horizontalnim i u vertikalnim situacijama ali samo ako države članice usvoje provedbene propise kojima omogućavaju njihov izravni učinak
- b. ne mogu nikad imati izravni učinak u horizontalnim situacijama budući da su upućene isključivo državama članicama
- c. mogu imati izravni učinak u vertikalnim situacijama ukoliko su jasne, precizne i bezuvjetne**
- d. mogu imati izravni učinak i u horizontalnim situacijama ukoliko su jasne, precizne i bezuvjetne kako je u nekim presudama odlučio Sud EU**

100. Temeljem načela odgovornosti za štetu zbog povrede prava EU država članica može odgovarati za štetu:

- a) ako neka od njenih institucija počini dovoljno ozbiljnu povredu prava EU**
- b) ako je šteta koju neka od njenih institucija prouzroči dovoljno ozbiljna**
- c) država članica ne ože odgovarati za štetu koja nastane pojedincima zbog povrede prava EU već samo komisiji u infrakcijskom (povredbenom) postupku pred Sudom EU
- d) ako postoji uzročno posljedična veza između povrede prava EU i štete koja je nastala za pojedinca**

101. U sljedećem izvatku iz presude:

„Širiti mogućnost pozivanja na direktive koje nisu prenesene (u nacionalno pravo) na područje odnosa između pojedinaca značilo bi priznati Europskoj uniji ovlast da s izravnim učinkom utvrđuje obveze na teret pojedinaca, iako ona tu ovlast ima samo prilikom donošenja uređaba.“

- a) objašnjava razlog nepriznavanja horizontalnog izravnog učinka uredbi
- b) objašnjava razlog nepriznavanja horizontalnog izravnog učinka direktiva**
- c) objašnjava razlog priznavanja horizontalnog izravnog učinka direktiva
- d) objašnjava razlog priznavanja vertikalnog izravnog učinka direktiva

102. Označite točne tvrdnje:

- a. Odredbe Povelje o temeljnim pravima EU-a mogu imati samo vertikalni izravni učinak.
- b. Odredbe Povelje o temeljnim pravima EU-a ne mogu imati izravan učinak jer ne zadovoljavaju uvjete jasnoće, preciznosti i bezuvjetnosti.
- c. Odredbe Povelje o temeljnim pravima EU-a mogu imati horizontalni i vertikalni izravni učinak.**
- d. Ništa od navedenog.

103. Posredni ili interpretativni učinak:

- a. Obvezuje nacionalni sud da tumači nacionalno pravo što je moguće više u skladu s tekstom i svrhom norme prava EU-a**
- b. Obvezuje nacionalni sud da tumači pravo EU-a što je moguće više u skladu s tekstom i svrhom nacionalnog prava
- c. Obvezuje Sud EU-a da tumači pravo EU-a što je moguće više u skladu s ustavima država članica
- d. Obvezuje nacionalni sud da Sudu EU-a upućuje posredna pitanja o tumačenju prava EU-a

104. Označite točne tvrdnje:

- a. Građanin Europske unije ima pravo na jednako postupanje u drugoj državi članici kao prema državljanima te države članice već u trenutku ulaska u drugu državu članicu, uključujući i pravo na socijalnu pomoć.
- b. Ništa od navedenog.
- c. Građanin Europske unije ima pravo na jednako postupanje u drugoj državi članici kao prema državljanima te države članice, uključujući i pravo na socijalnu pomoć ako je njegov boravak u skladu s uvjetima Direktive 2004/38 (Direktiva o državljanstvu).
- d. Nakon presude Dano, pravo na jednako postupanje pripada samo ekonomski aktivnim građanima.

105. U redovnom zakonodavnom postupku sudjeluju:

- a. Europski parlament**
- b. Vijeće EU**
- c. Europsko vijeće
- d. Vijeće Europe

106. U pravu EU-a, pravni temelj:

- a. Je odredba nacionalnog ustava temeljem koje je Uniji dodijeljena ovlast uređivanja određenog područja
- b. Je odredba Osnivačkog ugovora koja određuje zakonodavni postupak za usvajanje određenog pravnog akta**
- c. Se može osporavati pred vrhovnim sudovima država članica koji imaju ovlast poništiti akte institucija EU-a
- d. Se može osporavati pred Sudom EU-a kroz postupak u povodu izravne tužbe za poništenje akta institucije EU-a**

